

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1172/2530

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย

โจทก์

นายคำสี สงวนนาม

จำเลย

นายคำสี สงวนนาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงย่อมต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายควรที่ศาลฎีกาจะได้พิจารณาว่า การกระทำของจำเลยเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์รับฟังเป็นยุติแล้วนั้น เป็นการกระทำโดยเจตนาอันประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลในการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 หรือไม่ฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 53)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 22, 64 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษ ความผิดต่อเจ้าพนักงานปรับ 900 บาท ความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดปรับ 900 บาทรวมปรับ 1,800 บาท คำให้การรับสารภาพชั้นมอบตัวและชั้นสอบสวน

ของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงปรับ 1,200 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนดเวลา 4 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 22,64 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ปรับ 900 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 52)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยฎีกาว่า แม้จำเลยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดไว้สองเขต อันเป็นการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเกินกว่าเขตเดียวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดครั้งเดียวกัน ต้องห้ามตามกฎหมายก็ตามแต่ภายหลังจำเลยได้ถอนใบสมัครที่สมัครในครั้งหลังออกแล้ว การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นความผิดเพราะไม่มีเจตนา นั้น เป็นการโต้เถียงว่าจำเลยกระทำอย่างไรบ้างที่จำเลยอ้างว่า ไม่มีเจตนา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยฎีกาว่า แม้จำเลยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดไว้สองเขต อันเป็นการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดเกินกว่าเขตเดียวในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดครั้งเดียวกัน ต้องห้ามตามกฎหมายก็ตามแต่ภายหลัง
จำเลยได้ถอนใบสมัครที่สมัครในครั้งหลังออกแล้ว การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็น
ความผิดเพราะไม่มีเจตนา นั้น เป็นการโต้เถียงว่าจำเลยกระทำอย่างไรบ้างที่จำเลย
อ้างว่า ไม่มีเจตนา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ